



PUTUSAN
Nomor 1622 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. YUSUF SAAINI, S.H., bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Nomor 64, RT 67, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sumarni, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Sumarni, S.H., & Associates, beralamat di Grand City Cluster Hyland, Blok U 6, Nomor 15, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SULING CONSOLIDATED AGENCY, berkedudukan di Jalan Padat Karya, Gang Karya Mandiri, RT 08, Nomor 37 B, Kelurahan Sempaja Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Martinus Hasibuan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Martinus Hasibuan & Associates, beralamat di Jalan Kayu Mas, Nomor 22, Kavling Polri Pulaugadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022;
Termohon Kasasi;

D a n

MELANIA MINSYE HAMBALI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 235, Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - a. Tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak dan terkenal setempat di Jalan MT. Haryono, Nomor 64, RT 67, Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan, hak/milik Tergugat;
 - b. Tanah kosong seluas 5.694 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1886/Kelurahan Batu Ampar terkenal setempat di Jalan AMD Projakal Graha Indah, Kota Balikpapan, hak/milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut:

- Pembelian lahan seluas 1.634 Ha	Rp4.085.000.000,00
- Uang sisa pembelian lahan 1.634 Ha	Rp1.730.000.000,00
- Uang 1 unit kendaraan Fortuner KT. 158 AA.	Rp 240.000.00,00
	Rp6.055.000.000,00
- Bunga Bank 6 % (bunga monotoir)	
6 % x 6.055.000.000 = 363.0000.000 x 6 Thn	Rp2.178.000.000,00
Total	Rp8.233.000.000,00

(delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah)

Dan membayar kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena Penggugat tidak bisa menikmati haknya untuk menguasai dan memanfaatkan tanah seluas 1.634 Ha.;
5. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat, apabila lalai melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat kuasa dibuat di luar negeri harus dilegalisir KBRI;
2. Gugatan Penggugat *obscurr libel*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Bpp., tanggal 26 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Turut Tergugat ditinggal dan dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar Rp2.287.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 63/PDT/2022/PT SMR., tanggal 3 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 63/Pdt.G./2021/PN Bpp., tanggal 26 Januari 2022 yang dimohonkan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt/2023



banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp5.555.600.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Harga pembelian lahan seluas 1.634 Ha sebesar Rp4.085.000.000,00 (empat miliar delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bunga sebesar Rp1.470.600.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt/2023



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda *Facti* Tingkat Kedua Nomor 63/PDT/2022/PT SMR., tanggal 03 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan (*Judex Facti* Tingkat Pertama) Nomor 63/Pdt.G/2021/PN BPP., tanggal 26 Januari 2022;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat, untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu/Pembanding/dahulu Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lainmaka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 Agustus 2022 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan sawit dan pengurusan Amdal lahan serta pembelian 1 (satu) unit kendaraan Fortuner KT 158 AA;
- Bahwa Penggugat telah mampu membuktikan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah menyerahkan lahan sawit yang telah dibebaskan oleh Tergugat kepada Penggugat dan bukti penyelesaian pengurusan Amdal serta pembelian 1 (satu) unit kendaraan Fortuner KT 158 A sehingga Penggugat yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat untuk mengurus kepentingan kebun sawit Penggugat, telah dirugikan oleh Tergugat karena Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawab yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. YUSUF SAAINI, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. YUSUF SAAINI, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1622 K/Pdt/2023